

Materia: Derecho para Ingenieros	Código: 61.32
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 8/4/2025 13:41:25	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Introducción al Derecho
- 2 Organización del Estado La Constitución Nacional
- 3 Derecho Civil.
- 4 Derecho Comercial
- 5 Propiedad Intelectual
- 6 Sociedades
- 7 Derecho de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente
- 8 Contratos
- 9 Derechos del Consumidor
- 10 Derecho Laboral

➤ Presentación de la materia:

Se intenta introducir al alumnos en las cuestiones jurídicas generales que resultarán necesaria para su desarrollo profesional, como Derechos Individuales, Contratos, Comercio, tributos, defensa del consumidor y de la competencia, propiedad intelectual, comercio internacional, derecho informáticos, y derechos de las TICS, con el objeto de generarles competencias en los distinto temas que se abarcan a lo largo del curso. Durante el mismo se verán situaciones que se viven diariamente en el mundo empresarial, especialmente orientada a los cambios y especificaciones que exigen las TICS, obtenida de las experiencias personales de los docentes (abogados en ejercicio), de jurisprudencia y las que surgen del asesoramiento empresarial profesional. De esta forma se intenta desarrollar habilidades que le permitan enfrenta contingencias jurídicas en una primera instancia por parte del futuro

profesional, entendiendo el alcance y urgencia de la problemática que enfrentan, hasta poder obtener el asesoramiento profesional que los termine de ayudar a resolver la misma. No existe en la carrera otra materia en la carrera que genere una base para el entendimiento del derecho por lo que resulta gran importancia que la misma se curse en forma presencial. Las herramientas obtenidas con la materia permitirán al profesional tener una mirada amplia y comprensiva de las obligaciones y responsabilidades de cada una de sus acciones en el mundo empresario.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que mediante el curso los alumnos logren comprender los fundamentos de temas muy importantes y dinámicos en la sociedades modernas y de utilidad práctica para el futuro ingeniero como son: Derechos Individuales, Contratos, Comercio, tributos, defensa del consumidor y de la competencia, propiedad intelectual, comercio internacional, derecho informáticos, delitos informáticos y derechos de las TICS.

Que mediante la aplicación de un trabajo puedan poner en práctica los conocimientos indicados mediante la creación de una empresa ficticia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción al Derecho	1. Concepto de Derecho. Diferencia con otros órdenes normativos. Moral y Derecho.2. Norma jurídica. Estructura de un orden jurídico.3. Fuentes del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Interpretación.4. Ramas del Derecho.5. Diversas clasificaciones: Derecho Natural y positivo. Derecho Continental y CommonLaw. Derecho Objetivo y Subjetivo. Derecho Público y Privado. Ramas del Derecho. Transnacionalidad del Derecho. El Derecho, el Tiempo y el Territorio.6. Organización del Estado. División de Poderes. Derechos y Garantías Constitucionales. Tratados Internacionales. Leyes de fondo y forma. Codificación.7. Gobierno Digital. Administración Electrónica. Iniciativas Nacionales e Internacionales
Unidad 2: Derecho e Informática.	1. La informática en el ámbito del Derecho.2. Distinción entre Informática jurídica y Derecho informático.3. Derecho informático. Definición. Objeto. El hecho informático. Caracterización (flexibilidad, armonía, globalidad, transversalidad, transnacionalidad). Contenido. Autonomía de principios, legislativa, científica y didáctica.4. Introducción a algunas cuestiones del Derecho Informático: Conflictos del hecho informático y la Propiedad Intelectual y protección del derecho de autor. Contratos. Delitos. Responsabilidad civil. Firma Digital.5. Problema de la jurisdicción
Unidad 3: Responsabilidad Civil. Parte General	1. Persona. Definición. Persona Física y Jurídica. Capacidad. Patrimonio. Derechos Subjetivos y Objetivos. Obligaciones. Definición. Clasificación. Obligaciones de Medios y de Resultados. Obligaciones del Ingeniero. Efectos. Extinción.2. Responsabilidad. Concepto. Sistemas de responsabilidad.3. Daño. Daños resarcibles.4. Distinción de la responsabilidad civil y la penal

Unidad 4: Responsabilidad. Parte Especial.	1. Régimen de Banco de Datos. Hábeas Data. Ley 25.326 y su Dec. Reglamentario 1558/2001. Derecho a la intimidad. Información nominativa. Ley de Protección de datos personales 2. Responsabilidad e Internet. Tipos de responsabilidad en Internet: 1- Invocada por el usuario: a) virus; b) intimidación. 2 – Invocada por el proveedor de acceso o el servidor. 3- Invocada por el poseedor de derechos de propiedad intelectual. 3 Responsabilidades especiales derivadas de actividades específicas. Responsabilidad por desarrollo de sistemas de medicina. Responsabilidad por diseño de sistemas de protección personal y seguridad e higiene. Principio precautorio. Responsabilidad por Manuales de Especificaciones. Otras Cláusulas Legales.- Responsabilidades emergentes del Derecho del Consumidor. Ley de Defensa del Consumidor. Ley de Defensa de la Competencia. Ley de Lealtad Comercial.
Unidad 5 Contratos	1. Contratos. Concepto. Economía tradicional y la nueva economía de la sociedad de la información, ventajas, inconvenientes y desafíos. Elementos esenciales del Contrato: Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Estructura del contrato. Interpretación 2. Etapa pre-contractual. Significación. Responsabilidad. Importancia actual de la documentación de las negociaciones en la etapa pre-contractual. 3. Contratos típicos civiles y comerciales. Compra-Venta. Permuta. Locación de cosa y de obra. Mandato. Mutuo. Servicios. Consultoría. 4. Contratos modernos. Leasing, Franchising, Contrato de distribución, de agencia, de concesión. Fideicomiso 5. Comercio Electrónico: Concepto y elementos según la O.M.C. Contratos informáticos. Concepto. Clasificación. Características específicas. Bienes y servicios informáticos. La etapa precontractual en este tipo de contrato. Partes contratantes. Cláusulas usuales. Responsabilidad civil de las empresas proveedoras de software y hardware. Clasificación de los contratos informáticos según el objeto y el negocio jurídico. Contratos de Outsourcing de información. Contratos de proveedor de hardware. 6. Contratos electrónicos. Definición. Caracteres. 7. Prueba del contrato. Documentos. Clasificación. Firma digital. Ley 25.506 y su Dec. Reglamentario 2628/2002. Documento Electrónico. Time Stamping o “Sellado del Tiempo”. Contratación por medios informáticos forma y perfeccionamiento del contrato. Sistemas biométricos de identificación. Regulación 8. Cláusulas contractuales especiales. Cláusulas de escape. Pacto comisorio. Resolución de contratos. Normativa específica de calidad: Normas ISO, IRAM. Normativa IEEE. 9. Internacionalidad de los contratos. Contratos Internacionales. Legislación aplicable. Comercio Electrónico. Contratos especiales que nacen de las TICs y de Internet: Distintos Contratos de Publicidad en la Web. Contratación minorista en Internet. Reg. Jurídico de subastas y compras online. Impuestos. Ley y jurisdicción aplicable en la transnacionalidad de los contratos de comercio electrónico. Distintas soluciones.-. Transferencia electrónica de fondos. Contratos Click Rap. 10. Compra venta de Software. Licencias. Normas aplicables.
Unidad 6: Delitos.	1. Derecho Penal. La responsabilidad penal. Vinculación entre la responsabilidad penal y la civil. Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas. Delitos informáticos. Definición. Delitos tipificados por la ley 11.723.2. Delitos comunes cometidos a través de medios informáticos. Concepto. Delitos tipificados por nuestro Código Penal. 3. Otros ilícitos tipificados en leyes especiales. Alteración dolosa de registros del Fisco Nacional (Ley 24.769) y Violación del secreto de las informaciones de personas físicas o jurídicas almacenadas en medios informáticos. (Ley 24.766) 4. Figuras penales tipificadas en la nueva ley de Delitos Informáticos. Ingreso no autorizado a un sistema informático. La cuestión del delito de daño por medio del borrado o destrucción de programas o virus. Delitos mediante redes P2P. Casos jurisprudenciales. 5. Nombres de dominio, Derecho penal, protección Marcaria y derecho de autor. Delitos de extorsión y la ciberocupación

Unidad 7: Derecho Empresarial.	1. Derecho Comercial. Empresa. Empresario. Formas sociales y Fondos de Comercio. Títulos de Crédito y Obligaciones Negociables. Seguros. 2. Sociedades: Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada. Diferencias y similitudes. Beneficios de cada una. Organización, dirección y control. Trámites en la Inspección General de Justicia. Sociedades Extranjeras. Filiales. Unión de Sociedades: Fusiones y adquisiciones. Grupos de control y Holdings. Mercados de Valores y Bolsas. 3. Concursos y Quiebras. 4. Derecho Tributario. Nociones. Impuestos de la persona física y jurídica. Derecho tributarios y e-commerce.-
Unidad 8: Propiedad Intelectual	1. Naturaleza jurídica del software o programas de computación. 2. Derecho de autor. Ley 11.723 de propiedad intelectual. (modif. por la Ley 25.036 de software) 3. Marcas. Ley 22.362 de marcas y designaciones. 4. Patentes. Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de utilidad. (T.O. dec. 260/96). La patentabilidad de los programas de computación. Conflictos de marcas en Internet. 5. Nombres de dominio. Concepto. Gobierno de Internet (ICANN). Política de asignación de N.D. Conflictos y soluciones. NIC.ar
Unidad 9: Derecho Laboral.	1. Definición. Principios. Especialidad del Régimen Laboral. Modalidades de Contratación. Modalidades Promovidas. 2. Administración de los Recursos Humanos. Régimen de las Licencias. Régimen de las Sanciones. Formas de Extinción del Contrato o la Relación Laboral. Reglamento Interno de la empresa. Uso de recursos informático de la empresa por empleados. Teletrabajo. 3. Ley de Riesgos de Trabajo. Enfermedades y Accidentes de Trabajo. Diferencias con Licencias por Enfermedad (art. 208 a 212 LCT)
UNIDAD 10: Derecho Administrativo	1. El Acto administrativo. Ley de procedimiento administrativo. La Administración Pública centralizada y descentralizada. Regulación de los servicios públicos Marcos y Entes Reguladores. Gas, electricidad, telefonía y comunicaciones. Contratación con el Estado. Licitaciones. Procedimientos administrativos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollan en su mayoría dividiendo el espacio en dos partes. En una primer mitad los alumnos podrán hacer preguntas sobre el tema asignado para el día (que deberán traer leído del libro indicado como bibliografía obligatoria) y se hará una breve presentación a modo de resumen y con el objeto de afianzar conceptos que pudieran haber quedado confusos en la lectura.

Las clases que poseen actividad por nota al inicio de la misma, se desarrollan, previa aclaración de las dudas que la lectura previa genere, con el objetivo de poder profundizar en el tema mediante ejemplos prácticos, para que, junto al profesor, los alumnos analicen aplicando los conocimientos que debieron adquirir con la lectura previa.

En una segunda parte se aplicará cada tema visto en una empresa ficticia, que los alumnos crearán desde cero, a los fines de volver concretos y prácticos cada uno de los derechos analizados. Esto genera un debate conjunto desde las preguntas que van surgiendo en cada caso y que son puestas en común para su solución. Esta empresa acompañará toda la cursada y es la que deberán presentar a los compañeros como trabajo práctico sobre el final de cuatrimestre. Dicho trabajo consiste, precisamente, en explicar cada problemática y como fue aplicada al emprendimiento. Otro objeto principal de esta aplicación es la de revisar errores jurídicos frecuentes para que sean evitados en la vida profesional del alumno.

También se utiliza en el tema de defensa del consumidor (de vital importancia para las empresas), el sistema de aula invertida desarrollado 100% en el tiempo de clase, donde los alumnos realizan una lectura directa y guiada de la ley de defensa del consumidor, e una primera parte, para luego proceder a solucionar distintos casos prácticos aplicando los artículos leídos. Estas soluciones se ponen en común generando un debate que llega a entender los distintos institutos involucrado y su aplicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo expositivo	Trabajo en equipos. Trabajo durante la cursada, fuera de clases y exposición frente a pares. Los alumnos deberán durante el curso ir desarrollando una empresa donde aplicarán cada tema. Como resumen expondrán al curso la empresa desarrollada y elegirán una problemática específica para ahondar en ella. La evaluación será mediante un rúbrica que se encuentra subida al campus. La rubrica evalúa los siguientes puntos. PRESENTACIÓN LA PROBLEMÁTICA ESPECIFICA DETECTADA EN LA EMPRESA *Se refleja el trabajo, lectura y comprensión de los conceptos enseñados en el curso con relación a la temática objeto de análisis. *Se utilizaron elementos de ayuda pedagógica– (Kahoot, PowerPoint, etc.) *Se hizo una correcta presentación de la problemática jurídica detectada. *Se intentaron analizar las cuestiones de hecho que pueden generar el riesgo jurídico detectado para evitarlas, de ser posible. *Se evaluaron las implicancias jurídicas de los hechos indicados generadores de riesgo. *Se buscaron soluciones jurídicas para eliminar o mitigar las consecuencias económicas de los riesgos detectados. *Se pudo relacionar la problemática con la empresa desarrollada. Cómo guía tienen las Consideraciones generales: -durante el curso se ha ido trabajando en una hipótesis de emprendimiento en forma grupal. -esos grupos que se armaron deberán presentar su empresa a los demás compañeros de curso. En la presentación, en un primer momento deberán, brevemente en 5 minutos máximo, explicar los lineamientos de la misma según los siguientes puntos (ver esquema A al final)

	-finalmente deben elegir un tema que les llame más la atención sobre lo trabajado (u otro que surja libremente del análisis realizado) y desarrollarlo como problemática jurídica posible de la empresa. A modo de ejemplo pudiera ser: Contratos específicos, Problemas societarios (emisión acciones, cotización bolsa), Cuestiones de Datos personales, Problemas con consumidores, etc. -Los lineamientos para presentar este último punto surgen del cuadro que antecede. -La exposición debe tener un total estimado de 20/25 minutos y el tiempo debe ser adecuadamente distribuido entre los participantes. Todos los miembros del grupo deben saber la totalidad de la exposición y podrán ser preguntados, libremente, por la cátedra o el resto del alumnado. Como ejemplo de la estructura de la presentación poseen el siguiente: Esquema A: Presentación de la empresa: -Datos del emprendimiento. Forma en que se desarrolló (nombre propio o razón social). Características del desarrollo (capital, domicilio, empleados, objeto, etc). Si es figura societaria desarrollar los pormenores de capital, mayorías, etc.-Representación del emprendimiento. Responsables jurídicos del emprendimiento.-Cuestiones relativas a marcas, patentes, o derechos de autor involucradas.-Contratos mínimos a suscribir (alquiler de un lugar, servicios, condiciones del servicio a brindar, etc).-Cuestiones relativas al comercio ya detectadas (lealtad comercial, defensa consumidor, defensa de la competencia). Actuales o futuras.-Contrataciones laborales. Desarrollo del emprendimiento.
Clases magistrales y práctica	Las clases se desarrollan en su mayoría dividiendo la clase en dos partes. En una primer mitad los alumnos podrán hacer preguntas sobre el tema asignado para el día (que deberán traer leído del libro indicado como bibliografía obligatoria) y se hará una breve presentación a modo de resumen y con el objeto de afianzar conceptos que pudieran haber quedado confusos en la lectura. En una segunda parte se aplicará cada tema visto en una empresa ficticia, que los alumnos crearán desde cero, a los fines de volver concretos y prácticos cada uno de los derechos analizados. Esto genera un debate conjunto desde las preguntas que van surgiendo en cada caso y que son puestas en común para su solución. Esta empresa acompañará toda la cursada y es la que deberán presentar a los compañeros como trabajo práctico sobre el final de cuatrimestre.
Aula Invertida	en el tema de defensa del consumidor se utiliza el sistema de aula invertida, donde los alumnos realizan una lectura directa y guiada de la ley de defensa del consumidor, en una primera parte, para luego proceder a solucionar distintos casos prácticos aplicando los artículos leídos. Estas soluciones se ponen en común generando un debate que llega a entender los distintos institutos involucrados y su aplicación. El desarrollo consiste en que se les da a los alumnos un texto (Ley Defensa del Consumidor) a los fines de probar su capacidad de entendimiento del mismo al tomar contacto por primera vez con un texto de ley directa, considerando que tienen una base con las primeras clases de derecho que les permitiría, en teoría, entenderlo. El tiempo, a los fines de la prueba, fue determinado en 45' mas 15' de dudas. La ley deben leerla de los art. 1 a 40bis, sin incluir servicios, servicios públicos domiciliarios y venta con tarjeta de crédito. Se les otorga preguntas disparadoras como: *¿Qué protege la ley?

	*Garantía: ¿Qué es? ¿Plazo? ¿Funcionamiento? *Responsabilidad: ¿Quién es responsable? ¿Cómo funciona?. Con el trabajo de debate se logra un profundo nivel de conocimiento del trama y aplicación práctica
--	---

➤ Recursos didácticos:

Proyección de diversos materiales y uso de la pizarra blanca. Libro de clase, material de lectura y videos proporcionados por la cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalúan conocimiento mediante:

Cinco actividades previo al dictado de clases donde se evalúa un conocimiento mínimo sobre un texto o caso en video dado. Eso, previo a aclarar dudas antes de la respectiva evaluación. Las actividades integran un punto cada una sobre la nota final de SGA.

Dos parciales. Los exámenes (parcial y final) serán escritos u orales a consideración de la cátedra y consistirán en preguntas a contestar en un tiempo a determinar. Los temas no difieren según la modalidad a utilizar por lo que puede variar al mismo momento del examen. Si es necesaria alguna preparación tecnológica se hará saber durante la cursada dependiendo de la cantidad de alumnos cursantes en cada comisión. Las respuestas requerirán diferentes grados de desarrollo según la pregunta. Todo ello se indicará en las instrucciones del examen. La nota de cada parcial equivale a dos puntos y medio de la nota final del SGA, cada uno.

Asimismo se deberá hacer un trabajo sin nota numérica promediable; pero con una matriz de evaluación que deberá estar aprobada y; sino, recuperarse. La matriz está en campus al inicio de clases.

Los objetivos de los dos tipos de evaluaciones radica en que el derecho es una ciencia teórico-práctica por su propia esencia. La teoría resulta de fácil aprendizaje; sin embargo la aplicación práctica es donde se generan los errores jurídicos más comunes. Siendo que en la vida profesional la aplicación puntual inicial, en la mayoría de los casos, deviene en la primera instancia del profesional involucrado; pero en última instancia del asesor letrado de cada empresa, parece adecuado evaluar en forma numérica la parte conceptual y simplemente verificar el grado de entendimiento del alumno con una matriz de aplicación, como requisito ineludible para considerar que el mismo se encuentra en condiciones de aprobar la cursada. De esta forma se certifica que ha entendido la aplicación de los conceptos que rindió en los exámenes de preguntas de conocimiento.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar el alumno deberá obtener una nota de cursado de por lo menos cuatro(4)puntos.

La misma surgirá de promediar la calificación de las actividades (que no tienen recuperatorios ya que los parciales posteriores evalúan temas similares luego de haberse profundizado en el tema), los parciales y del o los recuperatorios(si los hubiese). Todos los parciales deben tener cuando menos una nota de cuatro (4) para aprobar, o en su caso el respectivo recuperatorio y la nota 2 o 0 de corresponder. Si la nota del promedio fuere menor a cuatro; pero se encuentran aprobados los parciales y/o recuperatorios, la nota será cuatro(4) . Deberá tener, asimismo, el trabajo con la matriz evaluatoria sin elementos a revisar.

Quienes falten al parcial sin causa justificada por ante el ITBA podrán presentarse al recuperatorio; pero la nota de éste se promediará con un cero(0). Quienes falte al parcial con justificación documentada suficiente, presentada en plazo razonable, la nota del recuperatorio se le tomará como nota de parcial; pero como fecha examen recuperatorio.

Quien obtenga una nota superior o igual a 7 (siete) en el SGA y haya aprobado ambos exámenes en su primer oportunidad (no en el recuperatorio) con nota mayor a siete (7) cada uno, tendrá la posibilidad (no obligatoria), únicamente en el primer llamado inmediato a finalizar la cursada, de presentar un examen final sobre el desarrollo de un tema aleatorio con una extensión determinada, propuesto de un listado que se entregará oportunamente. Al ser una opción, no obligatoria, el alumno puede optar por dar siempre el examen final de la totalidad de la materia

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Libro "Nociones de Derecho" del Dr. Pablo A. Pérego, editorial Nueva Librería. Debe ser la Segunda Edición actualizada con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. https://www.nuevalibreria.com.ar/desc/nociones-de-derecho/17786

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	• EDUARDO, A. ZANNONI– MARINA, MARIANI DE VIDAL, JORGE O.ZUNINO; FERNANDO E. SHINA Y GLORIA S. RAMOS. "Código Civil y Comercial. Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN"...- Ed. Astrea, Abril 2015.-
2	ALBERTO J. BUERES (director). Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado. Edición de dos tomos de editorial Hammurabi SRL. José Luis Depalma Editor.-2015.
3	• LUZ CLARA, BIBIANA BATRIZ; Manual de Derecho Informático, Editorial Jurídica Nova Tesis, 2001, Argentina.
4	• ALTMARK, DANIEL RICARDO Y MOLINA QUIROGA, EDUARDO. "Tratado de Derecho Informático". Tomo II, Ed. La ley 2012.